

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

DROIT ADMINISTRATIF

Licence 2 Droit – division A – 2nd semestre

TRAVAUX DIRIGÉS

LES ACTES ADMINISTRATIFS INSUSCEPTIBLES DE RECOURS

Séance 5

Équipe pédagogique :

Chargé de cours :

M. Frédéric LAURIE, Maître de conférences

Chargés de travaux dirigés :

Mmes Mathilde HEYRAL et Louise MAUROUARD et MM. Noel MPOTO OKANDJO, Sylvain REY, Teddy Junior CROZATIER, Thibault GAUTIER et Thomas PIOT

ANNEE UNIVERSITAIRE 2025-2026

THÈMES DES SÉANCES DE TRAVAUX DIRIGÉS

1. Méthodologie
2. La notion de la juridiction administrative
3. L'intégration des traités internationaux et européens parmi les sources de la légalité
4. L'invocabilité du droit dérivé de l'Union européenne devant le juge administratif
- 5. Les actes administratifs insusceptibles de recours**
6. L'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir
7. Colle « blanche »
8. Les pouvoirs du juge administratif en matière contractuelle
9. La responsabilité administrative en matière hospitalière

SOMMAIRE DE LA SÉANCE

- 1. Exercice : cas pratique**
- 2. Documents**

A – Les actes administratifs classiquement insusceptibles de recours

1. Les actes de gouvernement
2. Les actes détachables

B – L'ouverture du recours à certains actes administratifs n'affectant pas ou peu l'ordonnancement juridique

1. Les actes décisifs
 - a. Les mesures d'ordre intérieur
 - b. Le cas particulier des circulaires et des lignes directrices
2. Les actes non décisifs
 - a. Les actes préparatoires
 - b. Les mesures d'organisation des services et les mesures d'ordre intérieur
 - c. Les décisions d'espèces

* * *

1 – Exercice : cas pratique

Après les dernières prises de position du Président de la République, Emmanuel Macron, sur l'Ukraine et le Groenland, le contexte international se tend encore davantage. La Russie multiplie les menaces à l'égard de la France, tandis que le Président des États-Unis, Donald Trump, déclare publiquement qu'il « s'attaquera à tout État qui s'opposera à lui dans les négociations sur l'acquisition du Groenland », ajoutant dans un tweet devenu viral : « For sure, i'm serious ». Face à ces tensions, le Président français annonce qu'il met en œuvre les pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16 de la Constitution. Dans le cadre de ces pouvoirs, il adopte une série de décrets, dont l'un crée un tribunal militaire compétent pour juger les infractions commises contre la sûreté de l'État. Apolline G. et Guillaume P., militants engagés dans des actions de désobéissance civile, sont déférés devant ce tribunal, condamnés pour rébellion et incarcérés au centre pénitentiaire des Baumettes.

Convaincus que la création de ce tribunal marque une dérive autoritaire et porte atteinte à leur droit à un juge naturel, ils souhaitent demander l'annulation, devant le juge administratif, du décret instituant cette juridiction militaire.

En détention, révoltée par ce qu'elle qualifie de dérive dictatoriale, Apolline G. fonde un mouvement militant informel, le mouvement « For sure, we resist », qui se diffuse rapidement parmi les détenus. Elle appelle, depuis la maison d'arrêt, à la résistance contre les décisions du Président de la République. À la suite de plusieurs incidents mineurs survenus lors des promenades impliquant des membres du mouvement, le chef d'établissement adopte une note de service générale, applicable à l'ensemble des détenus, réduisant de dix minutes la durée quotidienne des promenades pendant une période d'un mois.

Monsieur Gabriel C., membre du mouvement et détenu aux Baumettes, considère que cette mesure dégrade sensiblement ses conditions de détention et souhaite en demander l'annulation devant le juge administratif.

Parallèlement, le mouvement gagne les campus universitaires. À la suite des appels lancés par Apolline G., plusieurs étudiants de la Faculté de Droit d'Aix-Marseille Université se mettent à porter un brassard rouge « For sure, we resist » pendant les cours, en signe de contestation des pouvoirs exceptionnels du Président. Inquiet de la montée des tensions au sein de l'établissement, le Recteur de l'Université adopte un nouvel article du règlement intérieur ainsi rédigé : « Article 25 bis – Il est interdit à tout étudiant de porter, dans l'enceinte de l'Université, tout signe distinctif manifestant une opinion politique ou philosophique. Tout étudiant contrevenant à cette interdiction pourra se voir interdire l'accès aux activités pédagogiques pour une durée maximale de deux semaines. »

Calyna G., étudiante à l'Académie du droit et sympathisante du mouvement, voit dans cette clause une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des étudiants et souhaite introduire un recours devant le juge administratif contre l'article 25 bis du règlement intérieur.

Dans le même temps, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par le Président dans le cadre de ses pouvoirs exceptionnels, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) adresse aux préfets une note interne, classée « confidentiel », leur demandant de renforcer la surveillance administrative de certaines associations considérées comme sensibles et de transmettre régulièrement des rapports au ministère de l'Intérieur. La note précise qu'elle constitue une instruction préparatoire à d'éventuelles mesures administratives ultérieures.

Une association mentionnée dans ces rapports, l'association « Le Pastis Insoumis », dont plusieurs dirigeants ont publiquement relayé les mots d'ordre du mouvement « For sure, we resist », y voit une remise en cause de sa liberté d'association et envisage de demander l'annulation de cette note devant le juge administratif.

Enfin, toujours dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par le Président de la République, le Ministre de l'Intérieur adopte une circulaire adressée à l'ensemble de ses agents, indiquant qu'il est vivement déconseillé de manifester publiquement, notamment sur les réseaux sociaux, un soutien à des mouvements contestataires tels que « For sure, we resist » et précisant que tout soutien public à de tels mouvements entraînera systématiquement une sanction disciplinaire, et sera inscrit au dossier pour bloquer toute promotion pendant deux ans.

Un fonctionnaire, Monsieur Maxime G., très actif sur twitter où il affiche son soutien au mouvement, s'inquiète des conséquences de ce texte sur sa situation professionnelle et souhaite demander l'annulation cette circulaire devant le juge administratif.

Les décisions en cause sont-elles susceptibles de recours devant le juge administratif ?

2 – Documents

A – Les actes administratifs classiquement insusceptibles de recours

1. Les actes de gouvernement

CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, GAJA

(...) Considérant que pour demander l'annulation de la décision qui a refusé de rétablir son nom sur la liste des généraux de division publiée dans l'Annuaire militaire, le prince Napoléon-Joseph X... se fonde sur ce que le grade de général de division que l'Empereur, agissant en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, lui avait conféré par le décret du 9 mars 1854, était un grade qui lui était garanti par l'article 1er de la loi du 19 mai 1834 ;

Mais considérant que, si l'article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 donnait à l'empereur le droit de fixer les titres et la condition des membres de sa famille et de régler leurs devoirs et leurs obligations, cet article disposait en même temps que l'Empereur avait pleine autorité sur tous les membres de sa famille ; que les situations qui pouvaient être faites aux princes de la famille impériale en vertu de l'article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, était donc toujours subordonnées à la volonté de l'Empereur ; que, dès lors, la situation faite au prince Napoléon-Joseph X... par le décret du 9 mars 1854, ne constituait pas le grade dont la propriété définitive et irrévocable ne pouvant être enlevée que dans des cas spécialement déterminés, est garantie par l'article 1er de la loi du 19 mai 1854, et qui donne à l'officier qui en est pourvu le droit de figurer sur la liste d'ancienneté publiée chaque année dans l'Annuaire militaire ; que, dans ces conditions, le prince Napoléon-Joseph X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que son nom a cessé d'être porté sur la liste de l'état-major général de l'armée (...)

CE, 12 février 2016, Lecuyer, req. n° 387931

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'accord du 4 juillet 2000 entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la pêche dans la baie de Granville : " S'il apparaît (...) que la pêche d'une ressource halieutique est susceptible, dans un avenir prévisible, de devenir excessive et de mettre en cause l'existence de cette ressource ou l'équilibre économique de la pêche, la commission administrative mixte prévue à l'article 3 peut soumettre la pêche dans cette partie du Secteur ou la pêche de l'espèce considérée à un système d'autorisation (ci-après dénommé " permis de pêche ") " ; que, par une décision du 26 juin 2014, la commission administrative mixte instituée par l'article 3 du même accord a décidé de subordonner l'exercice de la pêche professionnelle au bulot dans le secteur couvert par le régime de gestion des ressources halieutiques issu de cet accord à la détention d'un permis de pêche ; que, pour rendre l'obligation ainsi édictée opposable en droit interne aux capitaines de navires professionnels de pêche, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des pêches maritimes, a pris le 28 août 2014 un arrêté encadrant la pêche professionnelle du bulot dans le secteur de la baie de Granville ; que M. B...demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle ce ministre a refusé de faire droit à sa demande tendant à son retrait ;

3. Considérant que la pêche professionnelle par les navires battant pavillon français dans les eaux territoriales jersiaises du secteur de la baie de Granville, et ainsi hors eaux territoriales françaises, doit être exercée conformément aux stipulations de l'accord entre la France et le

Royaume-Uni du 4 juillet 2000 ; qu'aux termes de l'article 2 de cet accord : " Les autorités jersiaises et françaises veillent chacune à ce que leur droit interne prévoie qu'un permis d'accès et un permis de pêche (si un tel permis a été délivré) soient présents à tout moment à bord d'un navire dans le Secteur et puissent être produits, aux fins d'inspection, aux autorités habilitées des Parties " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 la commission administrative mixte a décidé le 26 juin 2014 de soumettre la pêche professionnelle du bulot à la détention d'une licence de pêche, dans l'ensemble des espaces maritimes couverts par cet accord ; que si, aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué " l'exercice de la pêche maritime professionnelle du bulot dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 (...) est subordonné à la détention d'une licence de pêche pour le bulot délivrée par l'une des autorités compétentes des parties à l'accord ", le ministre chargé des pêches maritimes s'est sur ce point borné à mettre en oeuvre, en droit interne, la décision de la commission administrative mixte du 26 juin 2014 ; que dès lors ce même ministre tenait de l'article L. 911-3 du code rural et de la pêche maritime le pouvoir de réglementer la pêche professionnelle du bulot par les navires battant pavillon français dans l'ensemble du secteur de la baie de Granville couvert par l'accord du 4 juillet 2000, y compris les eaux territoriales jersiaises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté par une autorité géographiquement incompétente doit être écarté ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 26 juin 2014 de la commission administrative mixte instituée par l'accord entre le France et le Royaume-Uni du 4 juillet 2000 ;

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, pris ainsi qu'il a été dit au point 3 aux fins d'introduire en droit interne la décision de réglementer l'exercice de la pêche professionnelle du bulot dans le secteur de la baie de Granville, prise le 26 juin 2014 par la commission administrative mixte, M. B...excipe de l'illégalité de cette décision ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, cette commission constitue une instance intergouvernementale créée par un accord international dont les décisions, qui ne sont pas détachables de l'exercice des relations diplomatiques, ne sont pas soumises au contrôle du juge administratif français ; que l'exception d'illégalité ainsi soulevée par M. B... doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; (...)

CE, Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, n°55049 55055

(...) Considérant que, par décision en date du 23 avril 1961, prise après consultation officielle du Premier Ministre et des présidents des Assemblées et après avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République a mis en application l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que cette décision présente le caractère d'un acte de gouvernement dont il n'appartient au Conseil d'Etat ni d'apprécier la légalité, ni de contrôler la durée d'application ; que ladite décision a eu pour effet d'habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances qui l'ont motivée et, notamment, à exercer dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l'article 37 le pouvoir réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi fixe les règles concernant ... la procédure pénale, ... la création de nouveaux ordres de juridiction" ; que la décision attaquée en date du 3 mai 1961, intervenue après consultation du Conseil constitutionnel, tend d'une part à instituer un tribunal militaire à compétence spéciale et à créer ainsi un ordre de juridiction au sens de l'article 34 précité, et, d'autre part, à fixer les règles de procédure pénale à suivre devant ce tribunal ; qu'il s'ensuit que ladite décision, qui porte sur des matières législatives et qui a été prise par le Président de la République pendant la période d'application des pouvoirs exceptionnels, présente le caractère d'un acte législatif dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; (...)

2. Les actes détachables

CE, Sect., 25 septembre 1998, Mégret, req. n° 195499

(...) Considérant que le décret par lequel le Premier ministre charge un parlementaire d'une mission que celui-ci doit accomplir auprès d'une administration ou en son sein, constitue le premier acte de l'exécution d'une mission administrative dont un parlementaire se trouve temporairement investi ; qu'un tel acte, qui est détachable des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tels qu'ils sont organisés par la Constitution, revêt le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. d'X... n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée dirigée contre le décret du 10 février 1998 le chargeant d'une mission temporaire en application de l'article L.O. 144 du code électoral devrait être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

B – L'ouverture du recours à certains actes administratifs n'affectant pas ou peu l'ordonnancement juridique

1. Les actes décisifs

a. Les mesures d'ordre intérieur

CE, Ass., 27 janvier 1984, M. Caillol

(...) Considérant que la mesure prise le 8 mai 1980, par le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, plaçant M. Alain Caillol en "quartier de plus grande sécurité", constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés par M. Caillol à l'appui de sa demande d'annulation de ladite mesure cette demande doit être rejetée.

CE, 2 novembre 1992, Kherouaa

(...) Considérant que l'article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil, dans la rédaction qui lui a été donnée par une décision du 30 novembre 1990, dispose que "le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique est strictement interdit" ; que, par la généralité de ses termes, ledit article institue une interdiction générale et absolue en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés et notamment de la liberté d'expression reconnue aux élèves et garantie par les principes de neutralité et de laïcité de l'enseignement public ; que les requérants sont, par suite, fondés à en demander l'annulation.

CE, Ass., 17 février 1995, Marie, GAJA

(...) Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction de huit jours, avec sursis, de cellule de punition, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis s'est fondé sur ce que la lettre du 4 juin 1987 adressée par ce détenu au chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, pour se plaindre du fonctionnement du service médical de l'établissement, avait le caractère d'une réclamation injustifiée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas allégué, que cette réclamation, à la supposer injustifiée, ait fait suite à de précédentes plaintes ayant fait l'objet de décisions de rejet ; que si le Garde des sceaux, ministre de la justice soutient que cette réclamation comportait des imputations calomnieuses, un tel grief ne figure pas dans les motifs de la décision attaquée et qu'au surplus, si la lettre de M. X... énonce des critiques dans des termes peu mesurés, elle ne contient ni outrage, ni menace, ni imputation pouvant être qualifiés

de calomnieux ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le directeur de la maison d'arrêt dont la décision a été implicitement confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires, s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;

CE, Ass., 17 février 1995, Hardouin, GAJA

(...) Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées : "A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule" ; que l'article 31 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 21 août 1985 dispose : "Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service de quitter son unité ou le lieu désigné par son chef de corps (...). Le nombre de jours d'arrêt susceptibles d'être infligés est d'un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission" ; que, tant par ses effets directs sur la liberté d'aller et venir du militaire, en dehors du service, que par ses conséquences sur l'avancement ou le renouvellement des contrats d'engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

CE, 14 décembre 2007, Ministre de la Justice c/ Boussouar

(...) Considérant que, pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus ; qu'en se fondant exclusivement sur l'existence et le contenu des dispositions législatives et réglementaires précitées relatives aux changements d'affectation des détenus, pour en déduire, sans s'attacher à en apprécier la nature et les effets, qu'une telle mesure peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

CE, Sect., 25 septembre 2015, Mme B., n° 372624

(...) 3. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

CE, Sect., 10 décembre 2021, Mme H., n° 440458

(...) 3. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que Mme H... avait la qualité de responsable syndicale au sein de la DSFP et accédait à ce titre au local syndical ainsi qu'au panneau d'affichage syndical. La décision par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques a interdit à Mme H... d'accéder aux locaux de la DSFP à compter du 2 août 2017 et lui

a demandé de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d'affichage syndical porte ainsi atteinte à l'exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux. Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que cette décision ne pouvait être regardée comme faisant grief à Mme H... au motif qu'elle était en congé au mois d'août et n'avait ainsi plus vocation à accéder à ces locaux, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme H... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

CE, Ass., 14 déc. 2007, Planchenault, n° 290420

(...) Considérant qu'il résulte de ces dispositions [...] que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement [...];

Considérant qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; [...]

[...] qu'il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; (...)

CE, Ass., 14 avril 1995, Koen et Consorts, n° 125148

(...) Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; qu'aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public" ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du préambule de la Constitution du 7 octobre 1946 : "La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte ... à l'instruction. L'organisation de l'enseignement laïque et gratuit à tous les degrés est un devoir de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques" ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements" ; qu'aux termes de l'article 3-5 ajouté au décret du 30 août 1985 par l'article 8 du décret attaqué du 18 février 1991 : "L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. - Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées - Le règlement intérieur de l'établissement

détermine les modalités d'application du présent article" ; que si les requérants soutiennent que ces dispositions réglementaires portent atteinte à la liberté religieuse garantie aux élèves par les dispositions précitées, en donnant à l'obligation de respecter les horaires définis par l'emploi du temps de l'établissement un caractère général et absolu, sans prévoir la possibilité de dérogations fondées sur la pratique religieuse, lesdites dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'interdire aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement ; que par suite, l'article 8 du décret attaqué ne méconnaît aucun des principes ni aucune des dispositions invoqués par les requérants ;

b. Le cas particulier des circulaires et des lignes directrices

CE, Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, GAJA

(...) Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

CE, Sect., 11 déc. 1970, Crédit foncier de France c/ Dame Gaupillat, GAJA

(...) Cons. que, pour refuser l'allocation mentionnée à l'article 6 du règlement général du 27 avril 1946, la commission nationale s'est référée aux normes contenues dans une de ses propres directives par lesquelles elle entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, sans limiter celui des commissions départementales et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi de l'allocation dont s'agit, définir des orientations générales en vue de diriger les interventions du fonds ; que la demoiselle Gaupillat et la dame Ader n'invoquent aucune particularité de leur situation au regard des normes susmentionnées, ni aucune considération d'intérêt général de nature à justifier qu'il y fut dérogé et dont la commission nationale aurait omis l'examen ; qu'elles ne soutiennent pas davantage que la directive dont s'agit aurait méconnu les buts envisagés lors de la création du fonds national d'amélioration de l'habitat ; que, dans ces conditions, une telle référence n'entachait pas la décision de refus d'une erreur de droit ; que le crédit foncier de France, gestionnaire dudit fonds en vertu de l'article 292 du code de l'urbanisme et de l'habitation, est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission nationale ;

CE, Ass., 12 juin 2020, Groupe d'information et de soutien des immigré·e·s (GISTI), n° 418142, GAJA

(...) 3. La " note d'actualité " contestée, du 1er décembre 2017, émanant de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux

frontières, vise à diffuser une information relative à l'existence d'une " fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil et les jugements supplétifs " et préconise en conséquence, en particulier aux agents devant se prononcer sur la validité d'actes d'état civil étrangers, de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen. Eu égard aux effets notables qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l'administration française, cette note peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur.

CE, Ass., 21 mars 2016, Numericable, n° 390023

(...) 5. Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ; que ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation ; qu'il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative ; (...)

CE, avis, 14 octobre 2022, M. et Mme S., n°462784, n° 462786

(...) Sur la possibilité d'invoquer les orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 :

5. La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 2015 Ministre de l'intérieur c/ M. C... O... a jugé que la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, mais qu'il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Elle a jugé que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour.

6. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à

leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.

7. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

2. Les actes non décisives

a. Les actes et mesures préparatoires

CE, Ass., 4 juin 1993, Association des anciens élèves de l'ENA, req. n° 138672, 138878 et 138952

(...) Considérant que si le décret susvisé du 19 novembre 1960 ne donne compétence au comité interministériel pour l'aménagement du territoire que pour préparer les décisions du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du compte rendu du comité interministériel qui s'est tenu le 7 novembre 1991 que du communiqué publié par le Premier ministre que celui-ci, à l'issue de ce comité interministériel, a entendu décider le transfert de l'Ecole nationale d'administration à Strasbourg ; qu'il n'a pas subordonné la réalisation effective de cette décision à une autre décision du Gouvernement ; qu'ainsi cette décision ne constituait pas une simple mesure préparatoire, mais avait le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et le ministre d'Etat ministre de la fonction publique et des réformes administratives doit être écartée ;

CE, 30 mars 2016, Communauté urbaine de Bordeaux, n° 383037

(...) 3. Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des dispositions précitées, le dossier définitif d'un projet d'aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision de les réaliser ; que cette délibération revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B... n'était pas recevable à attaquer la délibération n° 2008/708 du 6 novembre 2009 par la voie du recours pour excès de pouvoir, même en se bornant à soulever des moyens tirés de vices dont, selon lui, la procédure de concertation ayant précédé l'adoption de cette délibération serait entachée ;

4. Considérant, en second lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se borne à manifester son intention de prendre des mesures permettant de compenser les effets négatifs pour les riverains d'une opération d'aménagement revêt le caractère d'une simple déclaration de principe dépourvue par elle-même d'effets juridiques ; qu'elle ne constitue, dès lors, pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la cour, qui a exactement interprété la délibération n° 2009/709 en jugeant qu'elle revêtait le caractère d'une simple déclaration de principe, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B... n'était pas recevable à l'attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

CE, 29 décembre 2020, ministre de l'Enseignement supérieur et Université de Savoie, n° 425728, (extrait)

(...) 2. La lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours.

b. Les mesures d'organisation des services

CE, 12 décembre 1984, Melki, req. n° 17216

1° l'annulation du jugement du 21 mars 1979 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du professeur X... en date du 29 janvier lui notifiant les horaires de ses enseignements ;

2° l'annulation de la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

(...) Cons. que la lettre du 29 janvier 1976 adressée par M. X..., professeur, à M. Y..., maître de conférence agrégé, ne comporte aucune décision nouvelle en ce qui concerne les différents enseignements attribués à ce dernier par la délibération du conseil de l'université de Rennes 1 en date du 6 novembre 1975 ; qu'elle ne comporte d'élément nouveau qu'en ce qui concerne les modalités pratiques d'organisation de ces enseignements, notamment leurs dates et leurs horaires ; qu'ainsi quelle que soit la situation administrative de son auteur par rapport à M. Y... elle constitue une mesure d'organisation du service sans incidence sur les prérogatives que le requérant tient de sa fonction ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre ladite lettre ;

CE, Sect., 13 décembre 1991, Syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat DES cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, req. n° 74153 et 74154

Vu, 1°) sous le n° 74 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat DES cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, représentés par leurs dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions du maire de Nîmes datées de juin 1983 et mutant du service du protocole de la mairie à celui des musées d'Art et des Monuments de la ville pour y exercer les fonctions de gardiens de musée, MM. X..., Y..., B..., Sanchez, Z... et Garcia ;

2°) annule ces mutations,

Vu, 2°) sous le n° 74 154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat DES cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, représentés par leurs dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de diverses décisions du maire de Nîmes en date du mois de juin 1983 affectant au service du protocole, M. J.C. D..., conducteur égoutier, Mme Jacqueline A..., aide ouvrier professionnel et Mme C..., caissière ;

2°) annule ces affectations ;

(...)

Sur la requête n° 74 153 relative aux décisions affectant MM. Z..., Garcia, B..., Sanchez, X... et Y... au "service des musées d'art et des monuments" de la ville de Nîmes :

Considérant que par des "notes d'affectation" intervenues au mois de juin 1983, le secrétaire général de la mairie de Nîmes a décidé de muter au service des musées d'art et des monuments, en qualité de gardiens de musée, MM. Z... et Garcia, qui occupaient des emplois d'employés du service du protocole, MM. B... et Sanchez, qui occupaient des emplois d'agents du service du protocole et MM. X... et Y..., qui occupaient des emplois d'adjoints au chef du service du protocole ;

Considérant que les syndicats requérants, s'ils sont recevables à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation de telles décisions présentée devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, n'ont pas qualité pour en solliciter eux-mêmes l'annulation ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de la demande formée devant le tribunal administratif de Montpellier par les syndicats requérants n'étaient pas recevables et que ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal les a rejetées ;

Sur la requête n° 74 154 relative aux décisions affectant M. E..., Mme A... et Mme C... dans trois des emplois libérés par les mutations de M. Z... et autres :

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'en égard à la nature des fonctions exercées par M. E..., Mme A... et Mme C... avant leur affectation dans des emplois du service du protocole, ces affectations présentaient le caractère non de mesures d'ordre intérieur mais de mutations comportant une modification de leur situation et constituaient ainsi des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation des jugements attaqués, par lesquels le tribunal administratif, estimant que les décisions attaquées présentaient le caractère de mesures d'ordre intérieur, a déclaré les demandes irrecevables ;

CE, 7 avril 1995, Pouliquen, req. n° 82937

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 octobre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié : "L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ... Lorsque le nombre des professeurs affectés à l'établissement est inférieur à 30, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l'établissement" ;

Considérant que par la décision attaquée, datée du 18 octobre 1993, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux formé par M. Y..., professeur de deuxième classe à l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne, contre la décision refusant de le promouvoir dans le grade de professeur des universités de première classe au titre de la session de juin 1993 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir recueilli l'avis très favorable du conseil scientifique de l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne, la candidature de M. Y... a été examinée par la 60ème section du conseil national des universités dont relevait le requérant ; que si la lettre du 18 octobre 1993 mentionne un examen par la 25ème section dudit conseil, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;

Considérant que l'appréciation des mérites des candidats faite par la section compétente du conseil national des universités, dans le cadre du pouvoir de proposition qu'elle tient de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant enfin que, dès lors que la section compétente du conseil national des universités n'avait pas retenu la candidature de M. Y..., le ministre était tenu de refuser sa promotion dans le grade des professeurs des universités de première classe ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de prendre en compte les circonstances particulières de la carrière du requérant est inopérant ;

CE, 6 mai 2009, Hôpital Saint-Jacques req. n° 304977

Considérant que Mme A, qui était précédemment chargée des fonctions d'infirmière coordinatrice du service de soins infirmiers à domicile de l'Hôpital Saint-Jacques, a vu ses tâches modifiées par la décision, ci-dessus analysée, du 18 novembre 2002 ; que celle-ci, qui lui permettait de bénéficier des mêmes avantages pécuniaires et lui confiait la responsabilité des soins infirmiers d'un service de 90 lits, n'a porté atteinte ni à ses garanties statutaires ni à ses perspectives de carrière ; qu'elle constituait ainsi une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les demandes de Mme A tendant à son annulation et, par voie de conséquence, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'hôpital a refusé de rapporter cette mesure et de la réintégrer dans son poste précédent sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

CE, 11 mai 2011, Caisse des dépôts et consignations, req. n° 337280

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, fonctionnaire titulaire à la Caisse des dépôts et consignations, ne s'est pas rendu à son travail le 21 août 2006 ; qu'il a demandé ultérieurement une autorisation d'absence d'une journée à ce titre ; que la Caisse des dépôts et consignations, ayant refusé de lui accorder cette autorisation d'absence, a opéré, pour le mois d'octobre 2006 une retenue d'un trentième de son traitement mensuel et des primes y afférentes pour absence de service fait ; que la Caisse des dépôts et consignations se pourvoit contre le jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions par lesquelles elle a, d'une part, refusé de régulariser l'absence de M. A autrement que par l'imputation de la journée du 21 août 2006 sur ses congés légaux et, d'autre part, opéré une retenue d'un trentième sur le traitement versé à ce dernier au titre du mois d'octobre 2006, lui a enjoint de procéder au remboursement de la somme de 109,35 euros correspondant à cette retenue ;

Considérant que la décision par laquelle l'administration refuse d'accorder à l'un de ses agents, à titre discrétionnaire, une autorisation d'absence pour commodité personnelle sans retenue sur traitement revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A avait demandé à bénéficier d'une

autorisation d'absence sans retenue sur traitement pour régulariser une absence due aux démarches rendues nécessaires par un cambriolage dont il avait été victime ; que, par suite, en estimant que M. A était recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder une autorisation d'absence sans retenue sur traitement et donc de régulariser sa journée d'absence du 21 août 2006 autrement que par l'imputation de la journée entière sur ses congés légaux, puis en annulant la retenue d'un trentième opérée sur son traitement mensuel au motif tiré de l'illégalité de ce refus, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

CE, Sect., 25 septembre 2015, Mme Bourjolly, req. n° 372624

3. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., contrôleur du travail en fonction à la section d'inspection du travail C... de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, a été affectée, par la décision contestée du 23 août 2013, à la section ... de cette direction ; que la mesure a été prise, dans l'intérêt du service, en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre Mme B... et plusieurs de ses collègues ;

5. Considérant, en premier lieu, que ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour Mme B... ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ; qu'en second lieu, il est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante ; que, par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de Mme B... est irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu enfin de laisser à la charge de cette dernière la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente affaire ;

c. Les décisions d'espèces

Art. L. 221-7 du code des relations entre le public et l'administration

L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3.

CE, 10 mai 1968, Commune de Broves, n° 71583

(...) Cons. d'une part, que, s'il résulte de l'article 10 précité que, dans les cas d'expropriation en vue de la réalisation de grands ouvrages, le maître de x... doit, par l'intermédiaire notamment des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et des sociétés d'aménagement rural, participer financièrement à l'installation sur des exploitations nouvelles des agriculteurs intéressés, ledit article n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'interdire l'expropriation de toutes les

propriétés agricoles dont les exploitants sont susceptibles de bénéficier de ses dispositions tant que les conditions de la contribution financière apportée par le maître de x... auxdites sociétés n'auront pas été définies par un décret d'application ; que, des lors, le gouvernement a pu, sans violer les prescriptions dudit article, prévoir dans le décret attaqué que les expropriations nécessaires pour la création du camp de Canjuers pourraient être réalisées sans attendre l'intervention du décret prévu "en tant que de besoin" pour l'application de l'article 10, dernier alinéa, précité de la loi du 8 août 1962 ; que, même en l'absence de fait nouveau, le gouvernement pouvait légalement supprimer la disposition du décret déclaratif d'utilité publique du 17 septembre 1964 qui avait subordonné les expropriations dont s'agit à l'intervention dudit décret d'application ; que l'appréciation à laquelle il s'est livré en estimant qu'il n'y avait pas lieu de maintenir cette disposition n'est pas de nature à être discutée devant le conseil d'état statuant au contentieux ;

CE, 17 juillet 2013, Société française du radiotéléphone (SFR) et autres

(...) 14. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 300-2 du code d'urbanisme prévoit qu'avant toute élaboration ou révision d'un plan local d'urbanisme, le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis ainsi que sur les modalités d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; qu'en application du cinquième alinéa de l'article L. 300-2, dans sa rédaction alors applicable, les plans locaux d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'en l'espèce, les modalités de la concertation arrêtées par la commune d'Arcachon dans sa délibération du 30 septembre 2004, consistant en l'organisation de réunions d'information et d'expositions ainsi qu'en la tenue d'un registre destiné à recueillir les observations du public, ont été respectées ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération auraient méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la délibération du 7 juin 2006 arrêtant le projet de révision du plan local d'urbanisme procède à un bilan suffisant de la concertation menée ;

CE, 5 déc. 2016, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, n°398659

(...) 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'incorporation au domaine public d'un terrain appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des espaces lacustres est subordonnée à l'intervention d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement classant ce terrain dans son domaine propre ; que l'entrée en vigueur de cette décision de classement, qui ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle, est subordonnée, en l'absence de dispositions contraires, à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité ; que les dispositions de l'article R. 322-28 du code de l'environnement, qui ont pour seul objet de ménager au ministre chargé de la protection de la nature la possibilité de s'opposer, dans le délai de huit jours, à ce que les délibérations du conseil d'administration acquièrent un caractère exécutoire, ne sauraient être interprétées comme dispensant de l'exigence d'une publicité adéquate les délibérations pour lesquelles le ministre n'a pas fait usage de cette faculté ;

CE, 25 septembre 2020 Société La Chaumière, req. n° 430945

(...) 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été

fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Ces règles sont également applicables à la contestation des décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.